

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ**CYLAW****Ο περί Διαστήματος Νόμος του 2023 (93(I)/2023)****Ιστορικό Τροποποιήσεων****93(I)/2023****Προοίμιο**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διαστήματος Νόμος του 2023.

[93\(I\)/2023](#)**Ορισμοί**

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«απόφαση» σημαίνει απόφαση που εκδίδεται από τον Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

«απώτερο διάστημα» σημαίνει χώρο σε ύψος μεγαλύτερο των εκατό χιλιομέτρων (100km) από την επιφάνεια της θάλασσας·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διάταγμα» σημαίνει διάταγμα το οποίο εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των προνοιών των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών και το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«διαστημικές δραστηριότητες» σημαίνει δραστηριότητες που αφορούν στην εκτόξευση, πτήση, καθοδήγηση, πλοήγηση, λειτουργία στον έλεγχο ή στην επάνοδο διαστημικού αντικειμένου προς το, εντός και από το απώτερο διάστημα·

«διαστημικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου» σημαίνει διαστημικές δραστηριότητες, οι οποίες πληρούν τουλάχιστον μία εκ των κάτωθι προϋποθέσεων:

(α) Είναι καινοτόμες στη φύση ή την κλίμακα·

(β) χρησιμοποιούν τεχνικές, τεχνολογίες ή συστήματα που δεν έχουν αποδειχθεί από τη βιομηχανία·

(γ) παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο και υψηλότερο κόστος για απαιτήσεις ευθύνης έναντι τρίτων μερών·

(δ) παρουσιάζουν κινδύνους για τρίτα πρόσωπα, οι οποίοι δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένοι·

«διαστημικό αντικείμενο» σημαίνει-

(α) αντικείμενο που εκτοξεύεται ή προορίζεται για εκτόξευση στο απώτερο διάστημα, περιλαμβανομένων των συστατικών μερών αυτού·

(β) συσκευή ή σύστημα που χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση τέτοιου αντικειμένου, περιλαμβανομένων των συστατικών μερών μιας τέτοιας συσκευής ή συστήματος·

«Διευθυντής» σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Διευθυντή πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22·

«έλεγχος διαστημικού αντικειμένου» σημαίνει μόνιμη και διαρκή παρατήρηση, εντοπισμό και διόρθωση διαστημικών δραστηριοτήτων διαστημικού αντικειμένου·

«εμπορική διαστημική δραστηριότητα» σημαίνει διαστημική δραστηριότητα με σκοπό την παραγωγή εσόδων ή κερδών είτε αυτή διεξάγεται από Κρατική Υπηρεσία είτε από Φορέα·

«εξουσιοδότηση διαστημικής δραστηριότητας» ή «εξουσιοδότηση» σημαίνει τη γραπτή άδεια που χορηγείται από τον Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«ζημία» σημαίνει απώλεια ζωής, προσωπική βλάβη ή εξασθένηση της υγείας ή απώλεια ή βλάβη περιουσίας κρατών ή προσώπων, φυσικών ή νομικών, ή διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, που προκαλείται άμεσα από διαστημικό αντικείμενο στο πλαίσιο διαστημικής δραστηριότητας·

«Κρατική Υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και περιλαμβάνει τη Δημόσια Υπηρεσία, τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, την υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, ή υπηρεσία σε οποιαδήποτε θέση, αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια με νόμο·

«Κράτος εκτόξευσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «εκτοξεύον Κράτος» από το Άρθρο I της Σύμβασης περί Εγγραφής Αντικειμένων·

«Κράτος εγγραφής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο I της Σύμβασης περί Εγγραφής Αντικειμένων·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Σύμβαση για το Απώτερο Διάστημα» σημαίνει τη Σύμβαση επί των Αρχών αίτινες Διέπουν τις Δραστηριότητες των Κρατών εν τη Διερευνήσει και τη Χρήσει του Διαστήματος, Περιλαμβανομένων της Σελήνης και των Λοιπών Ουράνιων Σωμάτων, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμβάσεως επί των Αρχών αίτινες Διέπουν τις Δραστηριότητες των Κρατών εν τη Διερευνήσει και τη Χρήσει του Διαστήματος, Περιλαμβανομένων της Σελήνης και των Λοιπών Ουράνιων Σωμάτων (Κυρωτικό) Νόμο·

«Σύμβαση Διεθνούς Ευθύνης» σημαίνει τη Σύμβαση επί Διεθνούς Ευθύνης διά Ζημίας Προξενουμένης υπό Διαστημικών Αντικειμένων, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμβάσεως επί της Διεθνούς Ευθύνης διά Ζημίας Προξενουμένης υπό Διαστημικών Αντικειμένων (Κυρωτικό) Νόμο·

«Σύμβαση περί Εγγραφής Αντικειμένων» σημαίνει τη Σύμβαση περί εγγραφής αντικειμένων εκτοξευόμενων εις το απώτερον διάστημα της 12ης Νοεμβρίου 1974, η οποία κυρώθηκε με τον περί Εγγραφής Αντικειμένων Εκτοξευόμενων εις το Απώτερον Διάστημα (Κυρωτικό) Νόμο·

«Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» σημαίνει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής·

«τροχιά» σημαίνει την πορεία, γεωστατική ή μη γεωστατική, που ακολουθεί το διαστημικό αντικείμενο·

«Υφυπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής·

«Φορέας άσκησης διαστημικών δραστηριοτήτων» ή «Φορέας» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διεξάγει ή προτίθεται να διεξάγει διαστημικές δραστηριότητες διασφαλίζοντας, το ίδιο ή από κοινού με άλλους Φορείς, τον αποτελεσματικό έλεγχο του διαστημικού αντικειμένου, κατόπιν χορήγησης εξουσιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

93(I)/2023

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται-

(α) σε διαστημικές δραστηριότητες που διεξάγονται εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας·

(β) σε διαστημικές δραστηριότητες που διεξάγονται εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές διεξάγονται-

(i) επί αεροσκαφών ή θαλάσσιων σκαφών ή θαλάσσιων πλατφορμών εγγεγραμμένων στη Δημοκρατία· ή

(ii) από ημεδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στη Δημοκρατία και τελούν υπό την ευθύνη της Δημοκρατίας ως Κράτους εκτόξευσης σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση για το Απώτερο Διάστημα και τη Σύμβαση της Διεθνούς Ευθύνης.

(2) Κατά την πτήση διαστημικού αντικειμένου εντός του εναέριου χώρου Λευκωσίας (Nicosia Flight Information Region) που βρίσκεται υπό την ευθύνη της Δημοκρατίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης δορυφορικών πόρων, για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου και οι πρόνοιες των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών.

93(I)/2023

Αρμοδιότητες Υφυπουργού και Διευθυντή

4.-(1) Στον Υφυπουργό και στον Διευθυντή ανατίθεται η αρμοδιότητα σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν σε διαστημικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Υφυπουργός ευθύνεται για τη διαμόρφωση πολιτικής αναφορικά με τον τομέα του διαστήματος.

(3) Ο Διευθυντής ευθύνεται για την εφαρμογή της προβλεπόμενης στο εδάφιο (2) πολιτικής, την αποτελεσματική διαχείριση των διαστημικών δραστηριοτήτων, τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και για τη ρύθμιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στην εξουσιοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων και στην εγγραφή στο εθνικό μητρώο διαστημικών αντικειμένων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Ο Υφυπουργός και ο Διευθυντής διασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκείς χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Ο Υφυπουργός και ο Διευθυντής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη ότι οι διαστημικές δραστηριότητες έχουν σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους αποσκοπούν-

(α) στην παροχή υψηλής ποιότητας και ασφαλών δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών σχετικών με το διάστημα, χωρίς διακοπή·

(β) στην υποστήριξη εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και προτεραιοτήτων της Δημοκρατίας, ειδικότερα για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τη δορυφορική πλοήγηση, την τηλεπισκόπηση, την αλλαγή του κλίματος και το περιβάλλον, τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, τις μεταφορές, την ασφάλεια, την υγεία και την ψηφιακή προσαρμογή·

(γ) στη μεγιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών οφελών, προωθώντας την ευρύτερη δυνατή υιοθέτηση και χρήση των δεδομένων, πληροφοριών και υπηρεσιών που παρέχονται από τις διαστημικές δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας παράλληλα συνέργειες με τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας, βιομηχανικής πολιτικής της Δημοκρατίας στον τομέα του διαστήματος·

(δ) στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες·

(ε) στην ενίσχυση, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη, της ασφάλειας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων του διαστήματος που αφορούν διαστημικά αντικείμενα, καθώς και του διαστημικού περιβάλλοντος·

(στ) στην προώθηση της ανάπτυξης διαστημικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου των εμπορικών διαστημικών δραστηριοτήτων, στη Δημοκρατία, μεταξύ άλλων, με τη στήριξη του διαστημικού οικοσυστήματος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, των δεξιοτήτων και της ανάπτυξης ικανοτήτων, ιδίως, όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

(6) Ο Υφυπουργός και ο Διευθυντής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους-

- (α) λαμβάνουν δεόντως υπόψη ζητήματα εθνικής ασφάλειας, το δημόσιο συμφέρον και οποιεσδήποτε σχετικές διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες δεσμεύουν τη Δημοκρατία·
- (β) δύναται να συνεργάζονται με άλλες αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ή άλλα κράτη για την ενίσχυση της ρυθμιστικής συνεργασίας, την ανταλλαγή εμπειριών και την ενίσχυση της ανάπτυξης των ικανοτήτων·
- (γ) δύναται να συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα άλλων κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εναρμόνιση των διαστημικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
- (δ) διασφαλίζουν τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών επικοινωνίας και διαβούλευσης με τις κρατικές υπηρεσίες, τους Φορείς, τους χρήστες και όλους τους ενδιαφερόμενους που σχετίζονται με τον τομέα των διαστημικών δραστηριοτήτων.

93(I)/2023

Αρμοδιότητες Διευθυντή

5.-(1) Ο Διευθυντής ρυθμίζει όλα τα ζητήματα που αφορούν στην εξουσιοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων και στην εγγραφή στο εθνικό μητρώο διαστημικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Διευθυντής-

- (α) εξετάζει αιτήσεις εξουσιοδότησης και χορηγεί, επαναξιολογεί, τροποποιεί ή ανακαλεί εξουσιοδότηση ή επιτρέπει τη μεταβίβαση εξουσιοδότησης Φορέα για άσκηση διαστημικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·
- (β) τηρεί και ενημερώνει το εθνικό μητρώο διαστημικών αντικειμένων·
- (γ) εισπράττει τέλη και επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προνοιών των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή Διαταγμάτων·
- (δ) ζητεί από εξουσιοδοτημένο Φορέα ή/και Κρατική Υπηρεσία που διεξάγει διαστημική δραστηριότητα την παραχώρηση οποιωνδήποτε πληροφοριών αναγκαίων για την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του·
- (ε) εποπτεύει και διενεργεί ελέγχους στις διαστημικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·
- (στ) ζητεί από άλλες αρχές ή/και ειδικούς εμπειρογνώμονες, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 21, την παραχώρηση γνωμοδοτήσεων, απόψεων και τεχνικής βοήθειας·
- (ζ) αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα και ασκεί οποιεσδήποτε εξουσίες όπως καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

93(I)/2023

Χορήγηση, τροποποίηση, επαναξιολόγηση ή ανάκληση εξουσιοδότησης

6. Ο Διευθυντής δύναται να χορηγεί, τροποποιεί, επαναξιολογεί ή ανακαλεί εξουσιοδότηση για την πραγματοποίηση διαστημικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στη βάση προτύπων και εντύπων που καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

93(I)/2023

Χορήγηση εξουσιοδότησης

7.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (5), για την πραγματοποίηση διαστημικών δραστηριοτήτων απαιτείται η χορήγηση εξουσιοδότησης από τον Διευθυντή, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον Φορέα, ως καθορίζεται στο άρθρο 8.

(2) Με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) εξουσιοδότηση, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει όρους που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων-

(α) στη διασφάλιση της ασφάλειας προσώπων και περιουσιών·

(β) στην προστασία του περιβάλλοντος·

(γ) στη βέλτιστη χρήση της ατμόσφαιρας και του απώτερου διαστήματος·

(δ) στη διασφάλιση των στρατηγικών, γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων της Δημοκρατίας·

(ε) στην τήρηση των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας που απορρέουν από σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις.

(3) Ο εξουσιοδοτημένος Φορέας ασκεί τη διαστημική δραστηριότητα για την οποία χορηγείται η εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τους όρους αυτής και αφού προηγουμένως καταβάλει το τέλος που καθορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 27.

(4) Η χορήγηση της εξουσιοδότησης δεν απαλλάσσει τον Φορέα από την υποχρέωση εξασφάλισης περαιτέρω εξουσιοδοτήσεων, αδειών ή εγκρίσεων, οι οποίες τυχόν απαιτούνται σύμφωνα με άλλους νόμους της Δημοκρατίας ή/και το διεθνές δίκαιο.

(5) Για τη διεξαγωγή διαστημικών δραστηριοτήτων από Κρατικές Υπηρεσίες για σκοπούς εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας, άμυνας ή για δραστηριότητες που σχετίζονται με την άσκηση κρατικής εξουσίας δεν απαιτείται εξουσιοδότηση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου:

Νοείται ότι, Κρατική Υπηρεσία η οποία προτίθεται να προβεί σε διαστημική δραστηριότητα διαβουλεύεται προηγουμένως με τον Διευθυντή, παρέχοντάς του οποιεσδήποτε απαιτούμενες από αυτόν πληροφορίες και λαμβάνει δεόντως υπόψη τις θέσεις αυτού.

93(I)/2023

Διαδικασία χορήγησης εξουσιοδότησης

8.-(1) Ο Φορέας υποβάλλει στον Διευθυντή αίτηση για χορήγηση εξουσιοδότησης διαστημικής δραστηριότητας και καταβάλλει το τέλος που καθορίζεται σε Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27.

(2) Ο Διευθυντής αξιολογεί την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και αποφασίζει κατά πόσο ο Φορέας πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3).

(3) Για την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση, Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου προβλέπουν για τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις και κριτήρια αξιολόγησης, που αφορούν σε παροχή πληροφόρησης και τεκμηρίωσης, ότι ο Φορέας-

(α) διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την άσκηση διαστημικής δραστηριότητας·

(β) διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους ή προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τους πόρους αυτούς για την άσκηση της διαστημικής δραστηριότητας·

(γ) μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή της διαστημικής δραστηριότητας·

(δ) παρέχει πληροφόρηση για τη σύνθεση/δομή και το ιδιοκτησιακό του καθεστώς·

(ε) διεξάγει τη σκοπούμενη διαστημική δραστηριότητα σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις, οι οποίες δεσμεύουν τη Δημοκρατία, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις του εθνικού δικαίου.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να ζητεί από τον Φορέα την παροχή οποιουδήποτε στοιχείου, ανάλογα με τη φύση της υπό χορήγησης εξουσιοδότησης διαστημικής δραστηριότητας, το οποίο κρίνει αναγκαίο για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησης.

(5) Ο Διευθυντής ενημερώνει τον Φορέα για την απόφασή του επί της υποβληθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) αίτησης εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής όλων των στοιχείων, πληροφοριών, συνοδευτικών εγγράφων και πιστοποιητικών, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την εξέταση της αίτησης.

93(I)/2023

Εθνικό μητρώο διαστημικών αντικειμένων

9.-(1) Ο Διευθυντής τηρεί μητρώο διαστημικών αντικειμένων, στο οποίο καταχωρίζονται τα διαστημικά αντικείμενα που σχετίζονται με διαστημικές δραστηριότητες, για τα οποία η Δημοκρατία είναι Κράτος εκτόξευσης σύμφωνα με τη Σύμβαση περί Εγγραφής Αντικειμένων.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία εξουσιοδοτημένος Φορέας διενεργεί διαστημικές δραστηριότητες με Κράτος εκτόξευσης άλλο από τη Δημοκρατία, ο εξουσιοδοτημένος Φορέας γνωστοποιεί στον Διευθυντή το Κράτος εκτόξευσης.

(3) Ο Διευθυντής προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η Δημοκρατία, ως Κράτος εγγραφής, να γνωστοποιεί στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα διαστημικά αντικείμενα που εγγράφονται στο προβλεπόμενο στον παρόντα Νόμο μητρώο, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα II, IV και V της Σύμβασης περί Εγγραφής Αντικειμένων.

93(I)/2023

Ευθύνη για ζημίες

10.-(1) Ο εξουσιοδοτημένος Φορέας διεξάγει τις διαστημικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση του Ανώτερου Διαστήματος και τη Σύμβαση Διεθνούς Ευθύνης.

(2) Ο εξουσιοδοτημένος Φορέας καταβάλλει αποζημίωση στον Διευθυντή για τις ζημίες που προκαλούνται από διαστημικά αντικείμενα που καλύπτονται από την εξουσιοδότηση για τις οποίες η Δημοκρατία έχει υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία η Δημοκρατία φέρει διεθνή ευθύνη προς αποζημίωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο VII της Σύμβασης για το Ανώτερο Διάστημα ή τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Διεθνούς Ευθύνης, θεμελιώνεται δικαίωμα της Δημοκρατίας για διεκδίκηση αποζημίωσης από τον εξουσιοδοτημένο Φορέα, η οποία δύναται να ανέλθει μέχρι το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (€60.000.000).

(4) Άνευ επηρεασμού του δικαιώματος του Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19 για ανάκληση εξουσιοδότησης, σε περίπτωση κατά την οποία ο εξουσιοδοτημένος Φορέας δεν πληροί ή/και παραβιάζει τους όρους της εξουσιοδότησης ή/και δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/και οι διαστημικές δραστηριότητές του είναι υψηλού κινδύνου, το ύψος της αποζημίωσης υπέρ της Δημοκρατίας δύναται να υπερβαίνει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (3) ποσό.

93(I)/2023

Υποχρέωση ασφάλισης

11. Για την κάλυψη της προβλεπόμενης στο άρθρο 10 αποζημίωσης ο Διευθυντής θέτει ως όρο στην εξουσιοδότηση όπως ο εξουσιοδοτημένος Φορέας συνάπτει και διατηρεί σε ισχύ σύμβαση ασφάλισης, με δικαιούχο τη Δημοκρατία, με εγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία.

93(I)/2023

Ασφαλής διεξαγωγή των διαστημικών δραστηριοτήτων και μετριασμός διαστημικών υπολειμμάτων

12.-(1) Ο εξουσιοδοτημένος Φορέας ή/και η Κρατική Υπηρεσία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζει ότι οι διαστημικές δραστηριότητες διεξάγονται χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο άτομα, περιουσιακά στοιχεία και τη δημόσια ασφάλεια, στο πλαίσιο μετριασμού τυχόν διαστημικών υπολειμμάτων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα μετριασμού των διαστημικών υπολειμμάτων.

(2) Ο εξουσιοδοτημένος Φορέας ή/και η Κρατική Υπηρεσία διεξάγει τις διαστημικές δραστηριότητες με τρόπο περιβαλλοντικά βιώσιμο που προάγει την αειφόρο χρήση του διαστήματος.

(3) Ο Φορέας, στην αίτησή του για εξουσιοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων-

(α) αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων στη Γη, στην ατμόσφαιρα και στο απώτερο διάστημα·

(β) παρουσιάζει σχέδιο μέτρων πρόληψης και μείωσης των άμεσων και έμμεσων δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

(γ) αναφέρει ρητώς οποιαδήποτε πυρηνικά υλικά και άλλες ραδιενεργές ουσίες χρησιμοποιούνται στις διαστημικές δραστηριότητές του· και

(δ) αναφέρει κατά πόσο πρόκειται για διαστημικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου.

(4) Ο εξουσιοδοτημένος Φορέας ή/και η Κρατική Υπηρεσία που διεξάγει διαστημικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20, περιορίζει τη δημιουργία διαστημικών υπολειμμάτων κατά την κανονική λειτουργία του διαστημικού αντικειμένου, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους διάλυσης ή σύγκρουσης του διαστημικού αντικειμένου σε τροχιά και, αφού το διαστημικό αντικείμενο ολοκληρώσει την αποστολή του, μεριμνά για τη μεταφορά του στη Γη ή στην ατμόσφαιρα ή σε τροχιά, όπως η «τροχιά νεκροταφείου», όπου δεν θα προκαλεί κίνδυνο ή βλάβη σε άλλα διαστημικά αντικείμενα ή άλλες διαστημικές δραστηριότητες.

93(I)/2023

Τεχνογνωσία και εμπειρία

13. Πρόσωπο το οποίο συμμετέχει στην εκτόξευση, στη λειτουργία ή στην επιστροφή διαστημικού αντικειμένου διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

93(I)/2023

Διεθνείς υποχρεώσεις

14. Ο εξουσιοδοτημένος Φορέας ή/και η Κρατική Υπηρεσία που διεξάγει διαστημικές δραστηριότητες παρέχει όλη την αναγκαία υποστήριξη, πληροφόρηση και/ή τεχνογνωσία προς τον Διευθυντή, τις οποίες ο Διευθυντής ζητεί στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας.

93(I)/2023

Μεταβίβαση εξουσιοδότησης

15.-(1) Ο εξουσιοδοτημένος Φορέας δεν δύναται να μεταβιβάσει την εξουσιοδότηση σε άλλο Φορέα, παρά μόνο κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή, η οποία δύναται να δοθεί τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Φορέας υποβάλλει στον Διευθυντή γραπτή αίτηση για την έγκριση μεταβίβασης εξουσιοδότησης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη σκοπούμενη μεταβίβαση.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει τη μεταβίβαση εξουσιοδότησης, εφόσον ικανοποιηθεί ότι ο Φορέας στον οποίο θα γίνει η μεταβίβαση πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για χορήγηση εξουσιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Ο Διευθυντής δύναται να συνοδεύει την απόφαση έγκρισης μεταβίβασης εξουσιοδότησης με επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις.

93(I)/2023

Αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, δομής και σύνθεσης Φορέα

16.-(1) Σε περίπτωση αλλαγής στη σύνθεση, στη δομή ή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Φορέα, ο Φορέας ενημερώνει τον Διευθυντή, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της αλλαγής, παρέχοντάς του όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.

(2) Ο Διευθυντής έχει το δικαίωμα επαναξιολόγησης της εξουσιοδότησης του Φορέα, σε περίπτωση αλλαγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Φορέας εξακολουθεί να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε αρχικά η εξουσιοδότηση.

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία ο εξουσιοδοτημένος Φορέας λόγω της αλλαγής δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις στη βάση των οποίων χορηγήθηκε αρχικά η εξουσιοδότηση, ο Διευθυντής ανακαλεί την εξουσιοδότηση.

(3) Ο Διευθυντής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη όλων των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) πληροφοριών, ενημερώνει τον εξουσιοδοτημένο Φορέα με αιτιολογημένη απόφασή του κατά πόσο εγκρίνει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αλλαγή, και σε περίπτωση μη έγκρισής της, ως προς τους λόγους της μη έγκρισης της γνωστοποιηθείσας αλλαγής.

93(I)/2023

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

17. Ο εξουσιοδοτημένος Φορέας ή/και η Κρατική Υπηρεσία που διεξάγει διαστημικές δραστηριότητες παρέχει στον Διευθυντή όλες τις πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα που ζητούνται για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

93(I)/2023

Τροποποίηση εξουσιοδότησης

18.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να τροποποιεί όρους, κριτήρια και προϋποθέσεις, υπό τα οποία τελεί η εξουσιοδότηση διαστημικής δραστηριότητας, σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Ο Υφυπουργός ζητεί την τροποποίηση για λόγους εθνικής ασφάλειας·

(β) η τροποποίηση επιβάλλεται για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή συμμόρφωσης με διεθνείς δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις της Δημοκρατίας·

(γ) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής κρίνει την τροποποίηση της εξουσιοδότησης επιβεβλημένη, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις.

(2) Πριν από τη λήψη απόφασης τροποποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), ο Διευθυντής πληροφορεί γραπτώς τον εξουσιοδοτημένο Φορέα και του παρέχει την ευκαιρία να προβεί σε παραστάσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων εντός εύλογης χρονικής περιόδου, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των είκοσι ενός (21) εργάσιμων ημερών.

(3) Ο Διευθυντής, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις του εξουσιοδοτημένου Φορέα που υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης στο εδάφιο (2) προθεσμίας, εκδίδει αιτιολογημένη απόφασή του.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής κρίνει ότι συντρέχουν επείγοντες λόγοι δημόσιου συμφέροντος, δύναται να εκδώσει την απόφαση τροποποίησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) και μετά να ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής παραστάσεων από τον εξουσιοδοτημένο Φορέα.

93(I)/2023

Ανάκληση εξουσιοδότησης

19.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση διαστημικής δραστηριότητας, εφόσον-

(α) κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση εξουσιοδότησης έχουν δοθεί λανθασμένες ή ελλιπείς πληροφορίες που έχουν επηρεάσει ουσιαστικά την εξέταση της αίτησης·

(β) ο Φορέας δεν πληροί ή/και παραβιάζει τους όρους της εξουσιοδότησης·

(γ) η ανάκληση καθίσταται απαραίτητη λόγω των διεθνών δεσμεύσεων ή υποχρεώσεων της Δημοκρατίας ή για λόγους εθνικής ασφάλειας ή δημόσιου συμφέροντος ή έκτακτης ανάγκης.

(2) Πριν από τη λήψη απόφασης για την ανάκληση εξουσιοδότησης, ο Διευθυντής, εάν κρίνει ότι είναι εφικτό, παρέχει στον εξουσιοδοτημένο Φορέα τη δυνατότητα, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης, να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προς διόρθωση της παράλειψης, του σφάλματος, της παραβίασης ή της αμέλειας του Φορέα.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής με απόφασή του ανακαλεί εξουσιοδότηση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αυτή είναι γραπτή και αιτιολογημένη και κοινοποιείται στον εξουσιοδοτημένο Φορέα χωρίς καθυστέρηση.

(4)(α) Σε περίπτωση απόφασης ανάκλησης εξουσιοδότησης διαστημικής δραστηριότητας, ο Διευθυντής λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προσωρινή συνέχιση ή την ασφαλή παύση της διαστημικής δραστηριότητας, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια των διαστημικών δραστηριοτήτων και την προστασία των ατόμων, της περιουσίας και του περιβάλλοντος.

(β) Για τον προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) σκοπό, ο Διευθυντής δύναται να απευθύνεται με εντολές στον εξουσιοδοτημένο Φορέα ή σε τρίτους, να απευθύνεται σε τρίτους για την παροχή υπηρεσιών και να μεταβιβάζει τις διαστημικές δραστηριότητες σε άλλο Φορέα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια των δραστηριοτήτων πτήσης και καθοδήγησης και, εφόσον είναι αναγκαίο, να τίθεται εκτός τροχιάς, να απενεργοποιείται ή να καταστρέφεται το διαστημικό αντικείμενο.

93(I)/2023

Εποπτεία και έλεγχος διαστημικών δραστηριοτήτων

20.-(1) Ο Διευθυντής εποπτεύει τη συμμόρφωση όλων των διαστημικών δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων.

(2)(α) Ο εξουσιοδοτημένος Φορέας υποβάλλει ετησίως στον Διευθυντή επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με τις διαστημικές δραστηριότητές του.

(β) Στην έκθεση, στον βαθμό που δύναται να επηρεάσει την ασφαλή διεξαγωγή της διαστημικής δραστηριότητας που αφορά η έκθεση, ο Φορέας περιγράφει, μεταξύ άλλων, την κατάσταση και λειτουργικότητα των διαστημικών δραστηριοτήτων, τις αστοχίες του διαστημικού αντικειμένου, τις προειδοποιήσεις και κινδύνους σύγκρουσης, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει για μετριασμό των διαστημικών υπολειμμάτων και τις τυχόν διορθωτικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, η δε έκθεση περιλαμβάνει τα σχέδια συνέχισης, μεταβολής ή διακοπής των διαστημικών δραστηριοτήτων.

(3) Ο Διευθυντής έχει δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους σε όλες τις διαστημικές δραστηριότητες, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μέσω εξουσιοδοτημένων δημόσιων λειτουργών ή/και ανεξάρτητων εμπειρογνομόνων.

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 16 του Συντάγματος και των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου, δημόσιος λειτουργός ή/και ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας που διενεργεί έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) έχει δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε πληροφορία ή έγγραφο ή υλικό ή υποδομή ή εγκατάσταση του εξουσιοδοτημένου Φορέα, η οποία έχει άμεσα ή έμμεσα παραχωρηθεί ή/και χρησιμοποιείται για τις διαστημικές δραστηριότητες.

(β) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 24, σε περίπτωση άρνησης του εξουσιοδοτημένου Φορέα, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, να επιτρέψει την πρόσβαση για έλεγχο συνίσταται εύλογη αιτία για την τροποποίηση ή ανάκληση της εξουσιοδότησης ή/και επιβολή από τον Διευθυντή διοικητικού προστίμου, το ύψος του οποίου δεν δύναται να υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), τηρουμένης της προβλεπόμενης στα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 24 διαδικασίας.

93(I)/2023

Γνωμοδοτήσεις, τεχνική βοήθεια, και απόκτηση πληροφοριών

21.-(1) Ο Διευθυντής, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δύναται να ζητά γνωμοδοτήσεις, απόψεις ή/και τεχνική βοήθεια από άλλες αρχές ή/και ειδικούς εμπειρογνώμονες, μεταξύ άλλων, για τεχνικά θέματα, θέματα ασφάλισης διαστημικών δραστηριοτήτων και αντικειμένων, αποζημιώσεων, συμμόρφωσης με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα για τον περιορισμό των διαστημικών υπολειμμάτων, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και για την εκτίμηση των κινδύνων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 16 του Συντάγματος και των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον εξουσιοδοτημένο Φορέα οι οποίες είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του.

93(I)/2023

Εξουσιοδότηση για άσκηση καθηκόντων του Διευθυντή

22.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, αρμοδιότητας ή/και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή/και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού Κανονισμοί χορηγούν και αναθέτουν, αντίστοιχα, στον Διευθυντή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Διευθυντής διατηρεί την εξουσία να ασκεί τη μεταβιβαζόμενη εξουσία ή αρμοδιότητα και να εκτελεί το μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή αρμοδιότητας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ασκεί την εξουσία ή αρμοδιότητα και εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν γραπτές οδηγίες του Διευθυντή προς αυτό.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να τροποποιεί και ανακαλεί την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) μεταβίβαση με γραπτή ειδοποίησή του προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

93(I)/2023

Αδικήματα και ποινές

23.-(1) Πρόσωπο το οποίο-

(α) διεξάγει διαστημικές δραστηριότητες χωρίς την εξασφάλιση της προβλεπόμενης στο άρθρο 6 εξουσιοδότησης·

(β) μεταβιβάζει την εξουσιοδότηση σε άλλο Φορέα χωρίς την προηγούμενη απόφαση έγκρισης μεταβίβασης από τον Διευθυντή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15·

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με την υποχρέωση ασφάλισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11· ή

(δ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιαδήποτε πρόνοια των Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ (€900.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο δεν παρέχει πληροφορία η οποία του ζητείται κατά παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 17, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

93(I)/2023

Διοικητικό πρόστιμο

24.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει σε οποιοδήποτε πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη σοβαρότητα και βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το εάν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, λόγω παράβασης ή μη συμμόρφωσης-

(α) με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή πρόνοια των Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(β) με τους όρους, τις προϋποθέσεις ή τους περιορισμούς οποιασδήποτε χορηγηθείσας εξουσιοδότησης,

το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ημερησίως για κάθε παράβαση ή μη συμμόρφωση.

(2) Ο Διευθυντής, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να πράξει τούτο, και παρέχει σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(3) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με γραπτή και αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή, η οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο και στην οποία-

(α) καθορίζεται η παράβαση· και

(β) περιλαμβάνονται πληροφορίες αναφορικά με-

(i) το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στον Υφυπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25·

(ii) το δικαίωμα του επηρεαζόμενου προσώπου να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος· και

(iii) την προθεσμία εντός της οποίας δύνανται να ασκηθούν τα δικαιώματα που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii).

(4) Η απόφαση του Διευθυντή καθίσταται εκτελεστή με την κοινοποίησή της στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(5) Σε περίπτωση άρνησης ή/και παράλειψης καταβολής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αυτό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

93(I)/2023

Ιεραρχική προσφυγή

25.-(1) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 έχει δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής στον Υφυπουργό κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης σε αυτό.

(2) Η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Υφυπουργός, αφού ακούσει τον προσφεύγοντα ή δώσει την ευκαιρία σε αυτόν να εκθέσει τις απόψεις του γραπτώς, αποφασίζει επί αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τη λήψη της απόφασης.

(4) Ο Υφυπουργός, εντός της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας, εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς στον προσφεύγοντα την απόφασή του επί της προσφυγής, με την οποία δύνανται να-

(α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση· ή

(δ) εκδώσει νέα απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Το διοικητικό πρόστιμο καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία εάν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υφυπουργού, από την κοινοποίηση της επί της προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υφυπουργού.

93(I)/2023

Έκδοση Κανονισμών

26.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί δύνανται να ρυθμίζουν οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

- (α) Τη συγκεκριμενοποίηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων, τα οποία δύνανται να ανατίθενται στον Διευθυντή και αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·
- (β) τις διαδικασίες, έντυπα και πρότυπα υποβολής της αίτησης για χορήγηση εξουσιοδότησης·
- (γ) τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις αξιολόγησης της αίτησης·
- (δ) τους οικονομικούς πόρους για την άσκηση διαστημικής δραστηριότητας·
- (ε) την ασφαλή διεξαγωγή διαστημικών δραστηριοτήτων, τον μετριασμό των διαστημικών υπολειμμάτων, τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον εξοπλισμό και τις λειτουργίες που επηρεάζουν την ασφάλεια, καθώς και για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·
- (στ) την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία των προσώπων που συμμετέχουν σε διαστημική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, στην εκτόξευση, λειτουργία ή επιστροφή διαστημικού αντικειμένου·
- (ζ) τους τρόπους εποπτείας και ελέγχου των διαστημικών δραστηριοτήτων.

93(I)/2023

Έκδοση Διαταγμάτων

27. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύνανται να εκδίδει Διατάγματα για τη ρύθμιση-

- (α) θεμάτων τεχνικού χαρακτήρα·
- (β) του τέλους της αίτησης για τη χορήγηση εξουσιοδότησης·
- (γ) του τέλους της εξουσιοδότησης.

93(I)/2023

Μεταβατική διάταξη

28. Διαστημικές δραστηριότητες Φορέα οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου δύνανται να συνεχιστούν χωρίς την εξασφάλιση εξουσιοδότησης για περίοδο εννέα (9) μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

93(I)/2023